



PUTUSAN
Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

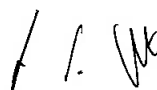
Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. SUYITNO BIN SUNARYO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/30 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonosari Tegal 4/21 RT/RW 10/02, Kelurahan Semampir, Kota Surabaya (Sesuai Kartu Keluarga) / Jatisari RT/RW 01/01, Desa Jatisari, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sesuai KK) / Office Boy Pabrik

Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025

MMajelis Hakim menunjuk FITRIYAH ROMADHONI, S.H., Penasihat Hukum, Pada Pos Bakum PN Sidoarjo (LBH Legundi) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2025 Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda;

 Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastic klip masing-masing isi sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,84$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram;
 - 1 (satu) buah pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) bekas bungkus sabun;
 - 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic,
 - 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan nomor Simcard 087761224202.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat Jatisari RT/RW 01/01, Desa Jatisari, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di dalam kontrakan Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo (Alm) memesan sabu kepada Sdr. Pedot (DPO) 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu, seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Pedot (DPO) dengan rekening bank BCA dengan nomor: 1011613298 An. MALIK. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Pedot (DPO) untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengambil sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut di SPBU Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli tersebut dari orang tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan area SPBU dengan membawa sabu tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jatisari RT/RW 01/01, Desa Jatisari, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat masing-masing sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm 1,115$ gr (satu koma seratus lima belas gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi dengan berat bersih $\pm 0,147$ gr (nol koma seratus empat puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm 0,051$ gr (nol koma nol lima puluh satu gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm 0,025$ gr (nol koma nol dua lima gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm 0,089$ gr (nol koma nol delapan puluh sembilan gram); dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat $\pm 0,055$ gr (nol koma nol lima puluh lima gram);
- dan dihari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekitar pukul 18.30 Wib, datang Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin ke kontrakan Terdakwa, dengan maksud untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm 0,055$ gr (nol koma nol lima puluh lima gram) kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa kemudian, masih di hari yang sama, sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi Erkam Fajarsyah dan Saksi M. Ferry Iqbal (yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin atas kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari penguasaan Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin tersebut, kemudian melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan terhadap Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin tersebut, didapatkan informasi jika Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa. selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



atas informasi tersebut, pada pukul 23.00 Wib, Saksi Erkam Fajarsyah dan Saksi M. Ferry Iqbal beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menuju ke kontrakan yang berada di Jatisari RT/RW 01/01, Desa Jatisari, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan total berat bersih $\pm 1,427$ gr (satu koma empat ratus dua puluh tujuh gram), 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bekas bungkus sabun, 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di atas kasur kamar tidur yang berada di dalam kontrakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 087761224202 milik Terdakwa yang ditemukan di badan Terdakwa. kemudian atas temuan barang bukti tersebut, Saksi Erkam Fajarsyah dan Saksi M. Ferry Iqbal beserta tim, membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm 1,427$ gr (satu koma empat ratus dua puluh tujuh gram) tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04005/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12399/2025/NNF s.d. nomor: 12403/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metametamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal membeli, menerima dan menjual dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda

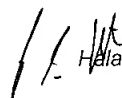


ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya – tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat Jatisari RT/RW 01/01, Desa Jatisari, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di dalam kontrakan Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di kost kediaman Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin), Saksi Erkam Fajarsyah dan Saksi M. Ferry Iqbal (yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin atas kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,055$ gr (nol koma nol lima puluh lima gram) dari penguasaan Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin tersebut, kemudian melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan terhadap Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin tersebut, didapatkan informasi jika Saksi Arif Tirtana Bin Tarifin mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo (Alm). Selanjutnya atas informasi tersebut, pada pukul 23.00 Wib, Saksi Erkam Fajarsyah dan Saksi M. Ferry Iqbal beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menuju ke kontrakan yang berada di Jatisari RT/RW 01/01, Desa Jatisari, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm 1,115$ gr (satu koma seratus lima belas gram);

 Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi dengan berat bersih $\pm$ 0,147 gr (nol koma seratus empat puluh tujuh gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm$ 0,051 gr (nol koma nol lima puluh satu gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm$ 0,025 gr (nol koma nol dua lima gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bersih $\pm$ 0,089 gr (nol koma nol delapan puluh sembilan gram);
- Dimana total bersih 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan tersebut adalah $\pm$ 1,427 gr (satu koma empat ratus dua puluh tujuh gram);
- 1 (satu) buah pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) bekas bungkus sabun;
- 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) timbangan electric;
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna biru dengan nomor Simcard 087761223202.
- Bahwa selanjutnya selanjutnya kemudian atas temuan barang bukti yang di kuasai oleh Terdakwa tersebut, Saksi Erkam Fajarsyah dan Saksi M. Ferry Iqbal beserta tim, membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polresta Sidoarjo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 1,427 gr (satu koma empat ratus dua puluh tujuh gram) tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04005/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12399/2025/NNF s.d. nomor: 12403/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



tanaman berupa sabu-sabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Iqbal Makhbudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jatisari Rt. 01, Rw. 01 Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Erkam Fajar Syah, S.H dan sewaktu ditangkap saat itu Terdakwa Moch. Suyitno BIN Sunaryo hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menjual 1 (satu) bungkus sabu miliknya, dan sewaktu rumah dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sabun yang di dalamnya isi 5 (lima) plastic klip isi sabu, selanjutnya 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) timbangan elektrick tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur kosong, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 087761224202 disita langsung dari kuasa Moch. Suyitno BIN Sunaryo, dan semua barang bukti tersebut milik Moch. Suyitno BIN Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo mengaku telah menjual 1 (satu) bungkus sabu miliknya ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah yaitu di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dengan harga Rp. 200.00,00, dan sewaktu menjual 1 (satu) bungkus sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,00 ke Sdr. Arif Tirtana saat itu tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Moch. Suyitno BIN Sunaryo memiliki 5 (lima) bungkus sabu termasuk 1 (satu) bungkus sabu paket pahe yang dijual ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib, yang didapat dengan cara beli dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Pedot namun nama asli tidak tahu dan juga mengaku posisi ada di lapas namun lapas mana tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Pedot sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,00 dan diterima dari orang suruhan Sdr. Pedot, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Pedot yang diterima melalui orang suruhannya selanjutnya setelah itu 1 (satu) bungkus sabu tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya dipecah menjadi 6 (enam) bungkus pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib di kamar kosong yang ada di rumahnya sewaktu mengonsumsi sabu, dan perbuatan tersebut dilakukan sendirian, kemudian 1 (satu) bungkus sabu paket pahe dijual ke Sdr. Arif Tirtana;
- Bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo sudah 9 (Sembilan) kali membeli sabu dari Sdr. Pedot, yaitu dalam seminggu beli sabu ke Sdr. Pedot 1 (satu) kali seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo mendapatkan keuntungan antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00 hasil dari menjual sabu untuk per 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal membeli, menerima dan menjual dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Ferry Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jatisari Rt. 01, Rw. 01 Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripta Erkam Fajar Syah, S.H dan sewaktu ditangkap saat itu Terdakwa Moch. Suyitno BIN Sunaryo hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menjual 1 (satu) bungkus sabu miliknya, dan sewaktu rumah dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



bungkus sabun yang di dalamnya isi 5 (lima) plastic klip isi sabun, selanjutnya 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabun terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabun, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) timbangan elektrick tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur kosong, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 087761224202 disita langsung dari kuasa Moch. Suyitno BIN Sunaryo, dan semua barang bukti tersebut milik Moch. Suyitno BIN Sunaryo;

- Bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo mengaku telah menjual 1 (satu) bungkus sabun miliknya ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah yaitu di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dengan harga Rp. 200.00,00, dan sewaktu menjual 1 (satu) bungkus sabun paket pahe seharga Rp. 200.000,00 ke Sdr. Arif Tirtana saat itu tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Moch. Suyitno BIN Sunaryo memiliki 5 (lima) bungkus sabun termasuk 1 (satu) bungkus sabun paket pahe yang dijual ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib, yang didapat dengan cara beli dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Pedot namun nama asli tidak tahu dan juga mengaku posisi ada di lapas namun lapas mana tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabun dari sdr. Pedot sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,00 dan diterima dari orang suruhan Sdr. Pedot, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus sabun tersebut dari Sdr. Pedot yang diterima melalui orang suruhannya selanjutnya setelah itu 1 (satu) bungkus sabun tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya dipecah menjadi 6 (enam) bungkus pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib di kamar kosong yang ada di rumahnya sewaktu mengonsumsi sabun, dan perbuatan tersebut dilakukan sendirian, kemudian 1 (satu) bungkus sabun paket pahe dijual ke Sdr. Arif Tirtana;
- Bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo sudah 9 (Sembilan) kali membeli sabun dari Sdr. Pedot, yaitu dalam seminggu beli sabun ke Sdr. Pedot 1 (satu) kali seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo mendapatkan keuntungan antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00 hasil dari menjual sabun untuk per 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal membeli, menerima dan menjual dalam jual beli Narkotika golongan I

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Arif Tirtana Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 Wib di depan kost Ds. Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dan sewaktu ditangkap saat itu saksi hanya sendirian;
- Bahwa saksi berada di depan Kost Ds. Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sehabis membeli dan rencana akan mengkonsumsi 1 (satu) bungkus Narkotika yang dikuasainya;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polisi di depan kamar Kost Ds. Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat + 0,26 gram ditemukan oleh Petugas Polisi di lipatan sarung yang saat itu saksi pakai, dan sabu tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara beli dari Terdakwa Moch. Suyitno pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang ada di Ds. Jatisari, Kec. Krian, kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,00, yang merupakan uang saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi beli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 200.000,00 dari Terdakwa Moch. Suyitno untuk saksi konsumsi sendiri di kamar kost saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04005/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12399/2025/NNF s.d. nomor: 12403/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 23.00 Wib di dalam kontrakan Terdakwa yang ada di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dan sewaktu ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sabun yang di dalamnya isi 5 (lima) plastic klip isi sabu, selanjutnya 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) timbangan elektrick tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur kosong rumah Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 087761224202 disita langsung dari kuasa Terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah kontrak Terdakwa yaitu di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, seharga Rp. 200.000,00 dengan cara sebelumnya Sdr. Arif Tirtana menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp untuk menanyakan barang, dan setelah Terdakwa jawab ada tidak lama kemudian Sdr. Arif Tirtana datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang pembelian Rp. 200.000,00 dan setelah itu Terdakwa ambilkan 1 (satu) bungkus sabu paket yang ada di kamar kosong kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr. Arif Tirtana secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa Sdr. Arif Tirtana beli 1 (satu) bungkus sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,00 pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara beli dari dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Pedot dan nama asli Terdakwa tidak tahu yang mengaku posisi ada di lapas namun lapas naman Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,00, awalnya Terdakwa ditawari sabu lebih dahulu oleh Sdr. Pedot, dan setelah Terdakwa jawab barang sudah habis dan Terdakwa minta dikirim 2 (dua) gram setelah itu Sdr. Pedot menyuruh Terdakwa transfer uang pembelian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



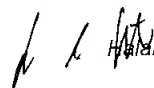
ke Nomor rekening 1011613298 atas nama Milik, dan setelah uang ditransfer Terdakwa kepada Sdr. Pedot, kemudian sdr. Pedot berpesan agar Terdakwa jam 22.00 malam pergi ke Spbu Trosobo, untuk menerima sabu pembelian Terdakwa, dan setelah Terdakwa di Spbu datang orang suruhan Sdr. Pedot yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus kemudian 1 (satu) bungkus sabu paket pahe Terdakwa jual ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke Sdr. Pedot sudah 9 (Sembilan) kali, yaitu dalam seminggu Terdakwa beli sabu ke Sdr. Pedot 1 (satu) kali seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa dalam menjual sabu untuk per 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00, karena banyak juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika Sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastic klip masing-masing isi sabu dengan berat masing-masing $\pm$ 1,84 gram, $\pm$ 0,28 gram, $\pm$ 0,32 gram, $\pm$ 0,32 gram, $\pm$ 0,34 gram;
- 1 (satu) buah pack plastic klip kosong,
- 1 (satu) bekas bungkus sabun,
- 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic,
- 1 (satu) pipet kaca kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu,
- 1 (satu) korek api gas,
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan nomor Simcard 087761224202

 Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 23.00 Wib di dalam kontrakan Terdakwa yang ada di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dan sewaktu ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sabun yang di dalamnya isi 5 (lima) plastic klip isi sabu, selanjutnya 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) timbangan elektrick tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur kosong rumah Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 087761224202 disita langsung dari kuasa Terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah kontrak Terdakwa yaitu di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, seharga Rp. 200.00,00 dengan cara sebelumnya Sdr. Arif Tirtana menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp untuk menanyakan barang, dan setelah Terdakwa jawab ada tidak lama kemudian Sdr. Arif Tirtana datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang pembelian Rp. 200.000,00 dan setelah itu Terdakwa ambilkan 1 (satu) bungkus sabu paket yang ada di kamar kosong kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr. Arif Tirtana secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa Sdr. Arif Tirtana beli 1 (satu) bungkus sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,00 pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara beli dari dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Pedot dan nama asli Terdakwa tidak tahu yang mengaku posisi ada di lapas namun lapas naman Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,00, awalnya Terdakwa ditawari sabu lebih dahulu oleh Sdr. Pedot, dan setelah Terdakwa jawab barang sudah habis dan Terdakwa minta dikirim 2 (dua) gram setelah itu Sdr. Pedot menyuruh Terdakwa transfer uang pembelian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



ke Nomor rekening 1011613298 atas nama Milik, dan setelah uang ditransfer Terdakwa kepada Sdr. Pedot, kemudian sdr. Pedot berpesan agar Terdakwa jam 22.00 malam pergi ke Spbu Trosobo, untuk menerima sabu pembelian Terdakwa, dan setelah Terdakwa di Spbu datang orang suruhan Sdr. Pedot yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus kemudian 1 (satu) bungkus sabu paket pahe Terdakwa jual ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke Sdr. Pedot sudah 9 (Sembilan) kali, yaitu dalam seminggu Terdakwa beli sabu ke Sdr. Pedot 1 (satu) kali seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa dalam menjual sabu untuk per 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00, karena banyak juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04005/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12399/2025/NNF s.d. nomor: 12403/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khayalan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 23.00 Wib di dalam kontrakan Terdakwa yang ada di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dan sewaktu ditangkap Terdakwa hanya sendirian;

□Menimbang bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sabun yang di dalamnya isi 5 (lima) plastic klip isi sabu, selanjutnya 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) timbangan elektrick tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur kosong rumah Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 087761224202 disita langsung dari kuasa Terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

□Menimbang bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah kontrak Terdakwa yaitu di Jatisari Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jatisari, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, seharga Rp. 200.000,00 dengan cara sebelumnya Sdr. Arif Tirtana menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp untuk menanyakan barang, dan setelah Terdakwa jawab ada tidak lama kemudian Sdr. Arif Tirtana datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang pembelian Rp. 200.000,00 dan setelah itu Terdakwa ambilkan 1 (satu) bungkus sabu paket yang ada di kamar kosong kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr. Arif Tirtana secara langsung;

□Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa Sdr. Arif Tirtana beli 1 (satu) bungkus sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,00 pada Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara beli dari dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Pedot dan nama asli Terdakwa tidak tahu yang mengaku posisi ada di lapas namun lapas naman Terdakwa juga tidak tahu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,00, awalnya Terdakwa ditawari sabu lebih dahulu oleh Sdr. Pedot, dan setelah Terdakwa jawab barang sudah habis dan Terdakwa minta dikirim 2 (dua) gram setelah itu Sdr. Pedot menyuruh Terdakwa transfer uang pembelian ke Nomor rekening 1011613298 atas nama Milik, dan setelah uang ditransfer Terdakwa kepada Sdr. Pedot, kemudian sdr. Pedot berpesan agar Terdakwa jam 22.00 malam pergi ke Spbu Trosobo, untuk menerima sabu pembelian Terdakwa, dan setelah Terdakwa di Spbu datang orang suruhan Sdr. Pedot yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan sabu pesanan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus kemudian 1 (satu) bungkus sabu paket pahe Terdakwa jual ke Sdr. Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 18.30 Wib;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu ke Sdr. Pedot sudah 9 (Sembilan) kali, yaitu dalam seminggu Terdakwa beli sabu ke Sdr. Pedot 1 (satu) kali seberat 2 (dua) gram ;

Menimbang bahwa dalam menjual sabu untuk per 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00, karena banyak juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04005/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12399/2025/NNF s.d. nomor: 12403/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika Sabu tersebut;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

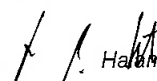
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya,

 Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastic klip masing-masing isi sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,84$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram;
- 1 (satu) buah pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) bekas bungkus sabun;
- 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic,
- 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan nomor Simcard 087761224202

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Suyitno Bin Sunaryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastic klip masing-masing isi sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,84$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram;
 - 1 (satu) buah pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) bekas bungkus sabun;
 - 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic,
 - 1 (satu) pipet kaca bekas untuk mengkonsumsi sabu;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan nomor Simcard 087761224202.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2025/PN Sda



Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.